主題精選：民法物權編 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 容積是私有財，抑或公共財？容積是物權，抑或
債權？
發布日期: 2017-09-21
內文
容積是私有財，抑或公共財？容積是物權，抑或債權？
【解答】
• (一) 容積是私有財，抑或公共財？
容積移轉源自於國外之發展權移轉。所稱發展權，指在土地上從事興建、發展之權利。英國曾
實施「發展權國有」，美國曾實施「發展權移轉」。前者之發展權屬於國有，後者之發展權屬於
私有。
我國引進發展權移轉之構想，並將「發展權」改為「容積」，就形成現行之容積移轉。由此可
知，容積移轉之容積屬於私有財。
「容積移轉」之容積雖屬於私有財，但「容積獎勵」之容積則屬於公共財。容積獎勵係以屬於
全體市民所有之生活空間（即容積）贈與私地主。此舉將使市民之生活空間更擁擠、生活品質
更低下。因此，除非私地主之土地使用具有公益性或外部利益，否則政府不宜浮濫給予容積獎
勵。
總之，「容積移轉」之容積屬於私有財，「容積獎勵」之容積屬於公共財。因此，容積是私有
財，抑或公共財，不能一概而論，應視情況而定。
• (二) 容積是物權，抑或債權？
依物權法定主義，現行法律並無明定發展權為物權，故容積不是物權。又，私地主擁有容積就
可以在其土地從事興建、發展之權利，無須向政府請求給付，故容積不是債權。

基上，容積既非物權，亦非債權，故宜以準物權視
之。換言之，容積雖非物權，然準用民法物權編規
定處理。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下